

Informe Técnico: Determinación de «Riesgo Despreciable» y Evaluación de Legalidad en el Marco del EUDR

1. Marco Regulatorio y Alcance de la Evaluación de Riesgos

La implementación del Reglamento (UE) 2023/1115 (EUDR) representa un cambio de paradigma en la gestión de cadenas de suministro globales. El **Artículo 15, apartado 5**, faculta a la Comisión Europea para emitir directrices técnicas que armonicen la interpretación del reglamento, evitando fragmentaciones en la supervisión de los Estados miembros. Para los operadores, este informe no es un mero ejercicio de cumplimiento, sino una herramienta estratégica para mitigar riesgos legales y operativos antes de las fechas críticas de aplicación: el **30 de diciembre de 2025** para empresas estándar y el **30 de junio de 2026** para microempresas y pequeñas empresas (PYME) establecidas a más tardar el 31 de diciembre de 2020. Aunque las directrices de la Comisión no son jurídicamente vinculantes y solo el Tribunal de Justicia de la UE tiene la potestad interpretativa final, su naturaleza es esencial para la seguridad jurídica. Actúan como el estándar técnico de referencia para:

- **Operadores y Comerciantes:** Proporcionando criterios para estructurar sistemas de diligencia debida (SDD) robustos.
- **Autoridades Competentes:** Homogeneizando los criterios de inspección y control en frontera.
- **Organismos de Control:** Definiendo el umbral de evidencia necesaria para validar la conformidad de los productos. Este marco establece que la introducción de productos en el mercado solo es posible tras alcanzar un estatus de «riesgo despreciable», un concepto que requiere un análisis técnico profundo y no meramente declarativo.

2. El Concepto Técnico de «Riesgo Despreciable» en la Diligencia Debida

En la arquitectura del EUDR, la diligencia debida se define como un proceso dinámico que exige un **nexo causal** entre la recopilación de datos, el análisis de riesgo y las medidas de mitigación. Este proceso debe reflejar fielmente las características de las actividades empresariales del operador; no es una gestión administrativa estática, sino una evaluación continua de la probabilidad de incumplimiento. Bajo el **Artículo 2, punto 26**, el «riesgo despreciable» se alcanza solo cuando, tras una evaluación completa y la aplicación de medidas correctoras, los productos **no suscitan preocupación** alguna respecto a su legalidad o su condición de libres de deforestación. Este es el único umbral aceptable; si persiste cualquier duda razonable, el producto tiene prohibido el acceso al mercado de la Unión. Las obligaciones varían significativamente según la clasificación del actor económico bajo la **Directiva 2013/34/UE**: | Actor Económico | Obligaciones de Diligencia Debida || ----- | ----- || **Operadores (Grandes/Medianos)** | Responsabilidad total de establecer, mantener y actualizar anualmente el SDD (Art. 12). Deben recopilar geolocalización, evaluar riesgos (**Art. 10**) y mitigarlos (**Art. 11**). || **Comerciantes PYME** | Obligación de trazabilidad (Art. 5, ap. 2-6). Deben conservar información de proveedores/clientes y números de referencia de las declaraciones de diligencia debida. No ejercen la DD por sí mismos salvo que detecten riesgos de elusión. |

La determinación de este riesgo depende intrínsecamente de los criterios técnicos estipulados en el **Artículo 10**.

3. Análisis Exhaustivo de los Criterios de Evaluación de Riesgos (Artículo 10)

La evaluación de riesgos debe realizarse **caso por caso** y por geolocalización individualizada. No existen soluciones genéricas, ya que factores como la cobertura forestal y la estabilidad institucional del país de origen alteran radicalmente la probabilidad de incumplimiento. Un operador senior debe entender que la procedencia geográfica es el multiplicador base de todo el análisis de riesgo. **Especial atención a la madera:** Existe un régimen de transición crítico. Los productos de madera aprovechados antes del 29 de junio de 2023 que se introduzcan en el mercado entre el 30 de diciembre de 2025 y el 31 de diciembre de 2028 seguirán rigiéndose por el Reglamento EUTR (995/2010). A partir del **31 de diciembre de 2028**, todo producto de madera, independientemente de su fecha de cosecha, deberá cumplir plenamente con el **Artículo 3** del EUDR. **Checklist de Evaluación de Riesgos:**

1. **Asignación de Riesgo País:** Verificar la clasificación de la Comisión (Bajo, Estándar, Alto). Si no hay asignación, el país se considera de **Riesgo Estándar** por defecto.
2. **Prevalencia de Deforestación:** Análisis de datos sobre degradación y tasas de producción ilegal de la materia prima en la zona específica.
3. **Complejidad de la Cadena:** Identificación de intermediarios y puntos de mezcla (ver Sección 5).
4. **Preocupaciones Justificadas:** Evaluación de indicios o denuncias bajo el **Artículo 31** contra empresas de la cadena.
5. **Nivel de Corrupción y Transparencia:** Uso de índices internacionales (Transparencia Internacional) para valorar la fiabilidad de las pruebas documentales.
6. **Protección de Derechos Humanos:** Vigilancia de violaciones del Derecho internacional y conflictos armados en la zona de producción.
7. **Fiabilidad Documental:** Verificación de que el proveedor ofrece documentación coherente e inmediatamente verificable. Esta validación geográfica es el primer paso antes de abordar la validación de la legalidad nacional.

4. Validación de la Legalidad en el País de Producción

El EUDR adopta la legislación nacional del país de origen como base de cumplimiento, pero con un matiz técnico crucial: el **Artículo 2, punto 40** establece que la legislación es "pertinente" solo si afecta o influye específicamente en el **estatuto jurídico de la zona de producción**. La legislación general de negocios es secundaria frente a las normas que regulan el uso del suelo y el aprovechamiento de recursos en la parcela específica. El operador debe vigilar proactivamente ocho ámbitos del Derecho (letras a a h), destacando el impacto de los derechos de los pueblos indígenas. El cumplimiento no es posible sin el respeto al principio de **Consentimiento Libre, Previo e Informado (FPIC)**, especialmente si la producción afecta tierras, territorios o recursos tradicionales. Para estructurar la validación, la documentación debe categorizarse por su naturaleza: **Documentación Verificable:**

- **Documentos Oficiales:** Permisos administrativos de aprovechamiento, títulos de propiedad (si la ley nacional los exige para la actividad), licencias de exportación y certificados fitosanitarios.
- **Documentos Privados y Contractuales:** Acuerdos de usufructo con comunidades locales, contratos de arrendamiento, acuerdos de responsabilidad social y autodeclaraciones de productores.

- **Evidencia Judicial y Técnica:** Decisiones judiciales sobre disputas de tierras, informes de auditoría medioambiental y planes de gestión forestal aprobados. La validez de estos documentos debe contrastarse con la complejidad de la ruta logística del producto.

5. Complejidad de la Cadena de Suministro y Trazabilidad

La complejidad de la cadena de suministro actúa como un multiplicador de riesgo directo. La dificultad para rastrear un material hasta la parcela de origen aumenta exponencialmente con el número de transformadores y países de tránsito. **Preguntas de diagnóstico para el operador:**

- ¿Existen materiales provenientes de fases de transformación no identificadas?
 - ¿Es el producto un material "altamente procesado" que oculta su origen botánico o geográfico?
 - ¿Contiene el producto materias primas de múltiples parcelas o diversos países?
 - *Específicamente para madera:* ¿El producto mezcla múltiples especies de árboles o ha transitado por diversos países antes de la exportación?
- Subapartado: Productos Compuestos** Bajo el **Artículo 9**, los productos compuestos (ej. tableros de partículas, chocolate con palma y cacao) exigen la declaración de geolocalización de **todas y cada una** de las parcelas de origen de sus componentes relevantes según el Anexo I. Si un solo componente (aunque represente un porcentaje mínimo) proviene de una parcela deforestada o ilegal, el producto compuesto completo incumple el Reglamento.

6. El Rol Estratégico de las Certificaciones y Verificaciones de Terceros

Las certificaciones son herramientas de apoyo valiosas para recopilar datos (como coordenadas GPS), pero el EUDR es tajante: **no existe un "corredor verde"**. La certificación no sustituye la responsabilidad legal del operador. Un especialista senior debe descartar sistemas que no garanticen la trazabilidad física total. Modelos de cadena de custodia basados en el **"balance de masa"** (mezcla de material conforme con desconocido) o en **"etiquetas basadas en porcentajes"** (donde solo una fracción es certificada) **no son aceptables** para demostrar el cumplimiento del EUDR. **Criterios de Credibilidad para Sistemas de Terceros:**

1. **Normativa Pertinente:** Alineación con la fecha de corte del **31 de diciembre de 2020** y definiciones de deforestación del Reglamento.
2. **Aplicación por los Sistemas:** Existencia de auditorías de campo frecuentes, controles de volumen para evitar "blanqueo" de productos y bases de datos públicas de certificados revocados.
3. **Gobernanza:** Independencia total del organismo de certificación, ausencia de conflictos de interés y mecanismos robustos contra el fraude y la corrupción.

7. Conclusiones sobre la Integridad del Sistema de Diligencia Debida

La determinación de «riesgo despreciable» es un compromiso de responsabilidad proactiva que combina legalidad, geolocalización y transparencia. El **Artículo 12** impone la obligación de realizar una **revisión anual** del sistema de diligencia debida para asegurar su eficacia frente a cambios en la cadena de suministro o en la situación sociopolítica de los países de origen. **Recomendaciones Estratégicas para Operadores:**

- **Revisión Anual y Registro:** Auditar el SDD cada año y conservar la documentación de respaldo durante un periodo mínimo de **5 años** .
- **Controles de Legalidad Específicos:** No aceptar documentos generales; exigir pruebas que vinculen legalmente la producción con la **situación jurídica del área** de cultivo.
- **Exclusión de Modelos de Mezcla:** Rechazar suministros basados en balance de masas o certificaciones de porcentaje; priorizar la segregación física.
- **Vigilancia de Fechas de Madera:** Implementar protocolos diferenciados para madera cosechada antes de junio de 2023 para aprovechar los periodos de transición hasta 2028.
- **Transparencia Radical:** Integrar tecnologías de trazabilidad que permitan la verificación inmediata de geolocalizaciones en productos compuestos.